

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 186

El día viernes 10 de mayo de 2013, siendo las 9:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

Asociación Inmobiliaria: ausente.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Mariano Cardona y Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Ausente, representante del DEM. Liliana Bina, Directora de Planeamiento.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli, asesor del Concejo de Representantes, Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari.

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día:

- Consideración del acta
- Ordenanza AC retiros y FOS corregida.
- Dictamen Madagascar/Camping Bahía del Gitano
- Informe GIRSU, planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos- AP
- Expediente proyecto de Azurey

- Ingreso de expediente N° 111772 de la Dirección de Obras Privadas. Ordenanza N° 5688 sobre lotes frentistas a la costanera.

- Informa sobre la primera reunión de la Junta Municipal de Patrimonio del día miércoles 15 de mayo a las 9:00. Tema a tratar: conformación y expediente Calesita, Sr. Rosell.

En primer lugar se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Respecto a la confección de las actas, el presidente informa que Asesoría Letrada del Municipio les recomendó que no se hagan tan extensas, no sería necesario que conste todo el debate, sino simplemente los temas tratados, las resoluciones y votaciones. Los presentes debaten al respecto.

Bina acuerda con que se siga haciendo el acta completa, ya que se trata de un documento público de un organismo deliberativo. Igualmente, están guardadas las grabaciones por cualquier duda.

Verdinelli acuerda con que se confeccione una versión reducida, ya que en lo personal, las actitudes del Ing. Paesani y de otras personas le resultaron intimidatorias y muchas veces se ve condicionado en sus opiniones. Acuerda con la recomendación de Asesoría Letrada de que no consten textualmente todos los debates, ya que el uso que Paesani y otras personas hacen de la información que obtienen, le resulta intimidatoria y persecutoria.

El presidente comenta que ante el pedido de Paesani y Kukanja, realizaron un extracto de las actas referido a tema puntual de su consulta.

Eduardo Vega manifiesta que es útil en las reuniones contar con la versión extendida de las actas para el trabajo cotidiano. Tal vez cuando se les solicitan las actas pueden darles el resumen o la parte que les corresponde según el tema.

R. Merlino manifiesta que el documento oficial es el dictamen, el acta demuestra cómo se llegó a ese dictamen, con todo el debate y opiniones previas. Una posibilidad sería hacer un resumen mucho más sintético.

Bina proponer seguir trabajando de la manera en que lo hacían, son temas públicos, no debieran tener tanto problema.

Pasan a tratar el primer tema del orden del día, el proyecto de ordenanza para regular FOS y retiros en el área central (AC). Gustavo García Setti expresa que envió observaciones por e-mail a la Unidad Técnica. Al principio del texto, cuando se describen las calles, hay una contradicción entre dos artículos que dicen con retiro y sin retiro, en el caso de algunas calles, como por ejemplo, General Paz, Sarmiento, San Martín, entre otras. Propone corregirlo antes de presentar el proyecto de modificación de ordenanza con errores. Otro tema es que faltan gráficos del ancho de calles en cada zona: AC2 y AC3, por un lado, y AC1 y ACI, por el otro. Los presentes debaten al respecto.

Liliana Bina propone fijar cordón, vereda y línea de edificación (LE), sin entrar al tema de dominio, sacando la línea municipal (LM). Y aclara que cuando hay un artículo que modifica a otro anterior, siempre vale el más nuevo, ese es el criterio que utiliza la Dirección de Obras Privadas. El problema es que quedó un vacío entre la norma anterior y la nueva, porque no se establece ni FOS ni retiros.

Verdinelli expresa que desde la UT habían pensado en resolver primero el tema de FOS y retiros, que es en lo que tiene inconvenientes Obras Privadas y luego analizar las planillas de calles caso por caso y reelaborarlas con el criterio del eje.

Eduardo Vega expresa que no deberían modificar la LM porque es una cuestión legal, si por ordenanza quieren definir otra línea sería la de edificación. El 90 por ciento de la calles tiene 12 metros. Para determinar la Línea Municipal debería tener en cuenta el eje de la calle. Si quieren ensanchar las calles a 16 metros es necesario determinar la LE desde el eje. Considera que el gráfico está bien, pero no debería decir LM, sólo LE, y dependiendo del caso sería de 12 o 16 metros. Vega explica su postura.

En general los presentes acuerdan con modificar el proyecto de ordenanza, debaten sobre la mejor manera de redactar el artículo para evitar confusiones. Corrigen el inciso a) sobre el Área Central. García Setti expresa que lo que está mal es el artículo referido al “ancho de calles existentes que no se enumeran”. Plantean ir modificando el artículo 9.1 a) y b), agregar el artículo y remitir al artículo 5. Bina dice que otra opción sería hacer una ordenanza separada, provisoria hasta tanto se defina el AC2 y AC3. A fin de tomarse el tiempo necesario para analizar y corregir el Código de Edificación.

Los presentes debaten sobre la Línea Municipal y la Futura Línea Municipal. Vega expresa que pueden fijar la línea de edificación del eje a 8 metros. Verdinelli dice que desde la Unidad Técnica plantean modificar el artículo 9, también se planteó la posibilidad de hacer una ordenanza aparte, o modificar la ordenanza N° 5650. Piden simplificar y generar la menor confusión posible. Considera que lo mejor sería modificar el artículo 9. Merlino dice que no estarían resolviendo el problema, en definitiva va a tener que decidir el Director de Obras Privadas.

Manifiestan que el municipio está en su derecho de definir la Línea Municipal, la Línea de Edificación y el ancho de calles. El propietarios, si se sienten afectado puede solicitar la expropiación inversa. Los presentes debaten al respecto.

García Setti no acuerda con el término futura línea municipal, deben definir el ancho de calles, la línea de edificación y la línea municipal desde el municipio. El propietario puede aceptar o si no está de acuerdo, solicitar una expropiación inversa.

Debaten sobre la modificación del artículo 5.1.1.1. Revisan el recuadro, no nombrarán la Línea Municipal, plantean que es suficiente con establecer la Línea de Edificación, el ancho de veredas, el ancho de calzada y el retiro de jardín. El municipio debería definir el eje de las calles.

Ana Margonari comenta el caso de Cuesta Blanca, querían ampliar las calles y como no tenían fondos para expropiar, el abogado les recomendó correr la línea de edificación, para mantener los retiros y que en un futuro el municipio pueda expropiar. No existe la futura línea municipal.

Bina manifiesta que el problema de la Dirección de Obras Privadas es respecto al AC1, no en AC2 ni en AC3. Lo solucionarían diciendo que en AC1 el retiro es igual al de las

zonas B, que tienen jardín. Pueden presentar esto para resolver ese problema puntual y seguir estudiando tranquilos el resto de la normativa.

Resuelven hacer una ordenanza transitoria, que establezca que los retiros en zona AC1 serán iguales a los de zona B, para que el director de Obras Privadas comprenda que tiene retiros de jardín de 4 metros.

Vega acuerda con que sea como en zona B, pero señala que en el AC el ancho de veredas es de 4 metros y en la zona B es de 2 metros. Responden que esta modificación sería sólo para el AC1. Consultan telefónicamente al Director de Obras Privadas, para saber si les serviría esta ordenanza transitoria.

Finalmente, acuerdan con igualar transitoriamente los retiros de la AC1 a la zona B y luego ir avanzando por calles. Redactan el artículo: a los fines de la aplicación, el retiro de frente en la zona AC1 es igual al retiro establecido para la zona B, hasta tanto se modifiquen el artículo 5 y 9 de la ordenanza 4021.

Mariano Cardona plantea que no debería permitir las piletas en los retiros de frente de 4 metros, sería una oportunidad para corregir esto en la ordenanza. Se enviará por e-mail el archivo corregido para cerrar el tema en el próximo encuentro.

Pasan a tratar el segundo tema del orden del día, el camping Madagascar. Dan lectura dictamen elaborado por la Unidad Técnica¹. Bina indica que el proyecto afectará a dos parcelas pero sólo desarrollan una, no está de acuerdo con pedir que integre los cuatro lotes, sino sólo las dos parcelas afectadas, presentando un proyecto completo con todo lo que van a hacer allí.

Los presentes están de acuerdo con el dictamen. Amalia Gómez informa que se comunicó con el propietario del emprendimiento y le adelantó cuál era el material que debía ir preparando.

Siendo las 10:55 se retira Ana Margonari.

Bina informa respecto al proyecto del GIRSU que ya fue aprobado el crédito del BID para construir la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos donde hoy se ubica el basural. Realizaron una objeción ya que el terreno se encuentra dentro de un área protegida. El municipio cuenta con la escritura de esos terrenos, propone hacer una ordenanza donde diga esos terrenos serán destinados para basural. Además, están permitidas las actividades recreativas y deportivas hasta el año 2014, y luego se libera el uso. El próximo lunes se reunirán con la consultora encargada del proyecto y consultarán si eso les sirve.

Por otro lado, Bina comenta que una Asociación de Derechos Humanos e integrantes del Grupo Escalera le manifestaron su preocupación por las declaraciones del intendente respecto al parque industrial que se proyectaría en el AP Norte. Bina comenta que ellos defienden que sea un área protegida, pero sin frenar el desarrollo de los municipios, no objetan la planta de tratamientos pero les preocupaba lo de parque industrial. Deben ser cautelosos, es un dato a tener en cuenta.

Observan imágenes del anteproyecto de la planta de tratamiento, que abarcaría unas 12.7 hectáreas con el nuevo relleno sanitario y la pileta. En total el predio requiere de unas 50 hectáreas.

Pasan al tercer tema del orden de día, el proyecto de edificación de Azurey. Bina comenta que el municipio decidió expropiarle 800 metros de terreno, los cuales podrían formar parte de la concertación. Por normativa ellos podrían construir PB y PA, que serían unos 800 metros cubiertos. Pero están solicitando el máximo de pisos por el antecedente del Club de Pesca que está al lado, le parece una exageración.

Verdinelli expresa que no es correcto poner en el mismo plano al estadio del Club de Pesca que es una entidad social con su trayectoria y significado, con el proyecto de Azurey que es netamente privado. El problema de las cocheras en subsuelo de los lotes frentistas al lago es para tener en cuenta. Cree que la normativa deberían generalizarla porque es un tema delicado construir por debajo de la cota 38. Deben analizar la variable económica y social.

¹ Se adjunta propuesta de dictamen

Bina cree que ambos son emprendimientos privados, pero más allá de eso, el tema es que el proyecto urbano debería estar integrado y conectado. La concertación es netamente económica, o se le pagan los 800 metros expropiados o a cambio del terreno se les permite construir más.

Mónica Martínez comenta el estudio del proyecto y la parcela tiene 1520 metros cuadrados, tienen dos subsuelos con cocheras, se construirían 37 departamentos y un teatro que se desarrolla entre planta baja y el tercer o cuarto piso del edificio, y cuenta con 800 a 1000 butacas. La superficie total proyectada estimada del emprendimiento sería de 8000 metros cuadrados, sin contar los subsuelos. En cuanto al índice de edificabilidad, con la actual normativa, podrían haber construido 2325 metros cuadrados en el ACI. Teniendo en cuenta esos datos y el valor de la tierra, se estarían sobrepasando en unos 2000 o 3000 metros cuadrados la compensación establecida para el AC. Los presentes debaten a respecto.

Preguntan a lo concejales cómo avanzan con el tema del Club de Pesca. Amalia Gómez expresa que luego de recibir el dictamen del CUPA, realizaron una reunión con los ediles. Coincidieron con las objeciones sobre el dominio y debatieron respecto al canon a solicitar. También se habló de la posibilidad de dar una copia del dictamen al Club de Pesca a fin de que adecuen el proyecto a estos requerimientos.

Volviendo al tema de Azurey, no consideran que deban permitirles que lleguen a la misma altura del club. Debaten sobre las cocheras y aprobación de los subsuelos. Bina expresa que Azurey no es frentista a la Costanera, sería frentista a San Martín, por lo tanto no hay ordenanza que prohíba las cocheras en subsuelo sobre esa calle. Los presentes debaten sobre ese punto.

Siendo las 11:40 se retira la Concejala Amalia Gómez.

Solicitan que el tema de Azurey se agregue en el próximo orden del día. La Unidad Técnica enviará por e-mail los avances al respecto y le solicitarán los datos que faltan al proyectista.

Siendo las 11:45 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

Se da lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Respecto a la confección de las actas, el presidente informa que Asesoría Letrada del Municipio les recomendó que no se hagan tan extensas, no sería necesario que conste todo el debate, sino simplemente los temas tratados, las resoluciones y votaciones. Los presentes debaten al respecto.

Bina acuerda con que se siga haciendo el acta completa, se trata de un documento público de un organismo deliberativo. Verdinelli acuerda con que se confeccione una versión reducida, ya que en lo personal, las actitudes del Ing. Paesani y de otras personas le resultaron intimidatorias y muchas veces se ve condicionado en sus opiniones.

El presidente comenta que ante el pedido de Paesani y Kukanja, realizaron un extracto de las actas referido a tema puntual de su consulta. Vega manifiesta que es útil en las reuniones contar con la versión extendida. Merlini manifiesta que el documento oficial es el dictamen, el acta demuestra cómo se llegó a ese dictamen. Una posibilidad sería hacer un resumen mucho más sintético.

Primer tema del orden del día, ordenanza para regular FOS y retiros en el AC. García Setti envió observaciones a la UT. Al principio del texto, cuando se describen las calles, hay una contradicción entre dos artículos que dicen con retiro y sin retiro, propone corregirlo antes de presentar el proyecto de modificación. Otro tema es que faltan gráficos del ancho de calles en cada zona. Debaten al respecto.

Bina propone fijar cordón, vereda y LE, sin entrar al tema de dominio, sacando la LM. Aclara que cuando hay un artículo que modifica a otro anterior, siempre vale el más nuevo. Verdinelli expresa que desde la UT habían pensado en resolver primero el tema de FOS y retiros, que es en lo que tiene inconvenientes Obras Privadas y luego analizar las planillas de calles y reelaborarlas con el criterio del eje.

Vega expresa que no deberían modificar la LM porque es una cuestión legal, si por ordenanza quieren definir otra línea sería la de edificación. El 90 por ciento de la calles tiene 12 metros. Para determinar la LM deberían tener en cuenta el eje de la calle. Considera que el gráfico está bien, pero no debería decir LM, sólo LE, y dependiendo del caso sería de 12 o 16 metros.

En general los presentes acuerdan con modificar el proyecto de ordenanza, debaten sobre la mejor manera de redactar el artículo para evitar confusiones. Bina dice que otra opción sería hacer una ordenanza provisoria hasta tanto se defina el AC2 y AC3. Verdinelli dice que desde la UT plantean modificar el artículo 9 para generar la menor confusión posible. Merlino dice que no estarían resolviendo el problema, en definitiva va a tener que decidir el Director de Obras Privadas.

García Setti no acuerda con el término futura línea municipal, deben definir el ancho de calles, la LE y la LM desde el municipio. El propietario puede aceptar y si no está de acuerdo, solicitar una expropiación inversa.

Debaten sobre la modificación del artículo 5.1.1.1. Revisan el recuadro, no nombrarán la LM, plantean que es suficiente con establecer la LE, el ancho de veredas, el ancho de calzada y el retiro de jardín. El municipio debería definir el eje de las calles.

Margonari comenta el caso de Cuesta Blanca, querían ampliar las calles y como no tenían fondos para expropiar, el abogado les recomendó correr la línea de edificación, para mantener los retiros.

Bina manifiesta que el problema de Obras Privadas es respecto al AC1. Lo solucionarían diciendo que en AC1 el retiro es igual al de las zonas B, que tienen jardín. Resuelven hacer una ordenanza transitoria, que establezca que los retiros en zona AC1 serán iguales a los de zona B, hasta tanto se modifique la ordenanza.

Pasan a tratar el segundo tema, el camping Madagascar. Dan lectura dictamen elaborado por la UT. Bina indica que el proyecto afectará a dos parcelas pero sólo desarrollan una, no está de acuerdo con pedir que integre los cuatro lotes, sino sólo las parcelas afectadas. Los presentes están de acuerdo con el dictamen. Gómez informa que se comunicó con el propietario y le adelantó qué material debía ir preparando.

Bina informa respecto al proyecto del GIRSU que ya fue aprobado el crédito del BID para construir la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Realizaron una objeción ya que el terreno se encuentra dentro de un área protegida. El municipio cuenta con la escritura de esos terrenos, propone hacer una ordenanza donde diga los terrenos serán destinados para basural.

Pasan al tercer tema, el proyecto de edificación de Azurey. Bina comenta que el municipio decidió expropiarle 800 metros de terreno, los cuales podrían formar parte de la concertación. Por normativa ellos podrían construir PB y PA, que serían unos 800m². Pero están solicitando el máximo de pisos por el antecedente del Club de Pesca que está al lado, le parece una exageración.

Verdinelli expresa que no es correcto poner en el mismo plano al estadio del Club de Pesca que es una entidad social, con el proyecto de Azurey que es netamente privado. El problema de las cocheras en subsuelo de los lotes frentistas al lago es para tener en cuenta. Cree que la normativa deberían generalizarla porque es un tema delicado construir por debajo de la cota 38. Deben analizar la variable económica y social.

Bina cree que ambos son emprendimientos privados, más allá de eso, el proyecto urbano debería estar integrado y conectado. La concertación es netamente económica, o se le pagan los 800m expropiados o a cambio, se les permite construir más.

Martínez comenta el estudió el proyecto y la parcela tiene 1520m², con dos subsuelos con cocheras, se construirían 37 departamentos y un teatro que se desarrolla entre PB y el tercer o cuarto piso del edificio, y cuenta con 800 o 1000 butacas. La superficie total proyectada estimada del emprendimiento sería de 8000m², sin contar los subsuelos. En cuanto al índice de edificabilidad, con la actual normativa, podrían haber construido 2325m² en el ACI. Teniendo en cuenta esos datos y el valor de la tierra, se estarían sobrepasando en unos 2000 o 3000 metros cuadrados la compensación establecida para el AC. Debaten a respecto. Solicitan que el tema se agregue en el próximo orden

del día. La UT enviará por e-mail los avances y le solicitarán los datos que faltan al proyectista.

MEMORANDUM

Para: Comisión Plenaria Honoraria - CPUA

De: Unidad Técnica

Motivo: Expediente Nº 94677/11: "Crea el Centro Recreativo, Deportivo y Turístico Bahía del Gitano", avanzar en el mecanismo de la concertación

El proyecto se encuentra en zona AIA, regulada por el mecanismo de concertación obligatoria

A los fines de avanzar en el mecanismo de la concertación se considera necesaria la evaluación integral del emprendimiento, para lo que se recomienda solicitar la presentación de la totalidad del proyecto objeto de la concertación, indicando:

- o las parcelas a afectar
- o el conjunto de las actividades propuestas y sus edificaciones
- o la capacidad de carga (número de personas) de las diferentes actividades
- o los ingresos y egresos, así como las sendas vehiculares proyectadas dentro del predio
- o indicación de la vegetación existente y a proponer
- o más toda aquella documentación que resulte necesaria para la comprensión integral del proyecto a los fines de la concertación.

Asimismo, se considera necesario desarrollar este proyecto teniendo en cuenta, la cesión del espacio para la apertura de la calle transversal de comunicación entre la Av. Cárcano y la Av. Perón. La apertura de esta calle resulta condición necesaria del desarrollo de este emprendimiento, ya que al mismo tiempo que integra y mejora la funcionalidad del sector, hace posible el desarrollo de este tipo de emprendimientos, mejorando su accesibilidad y relación con el entorno.